

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7621/2538

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย พรชัย พิพิธภราดร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176 เดิม

คำว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา176เดิมมีความหมายรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา
ราษฎร์บูรณะ 2 ฉบับ ลงวันที่14 และ 21 พฤศจิกายน 2527 ส่งจ่ายเงินฉบับละ
300,000 บาทต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระทิพย์เบอร์ โดยนายพัฒน์พงษ์หุ้นส่วนผู้
จัดการได้นำเช็คทั้งสองฉบับและเช็คอื่นอีกรวมทั้งสิ้น12 ฉบับ มาทำสัญญาขายลดให้
แก่โจทก์ ครบกําหนดใช้เงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ จำเลยจะ
ต้องชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน
ระหว่างผิดนัด คิดถึงวันฟ้องรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย712,746.56 บาท ก่อนฟ้อง
คดีนี้โจทก์เคยฟ้องจำเลยกับพวกอีก 1 คนต่อศาลแพ่งธนบุรีให้บังคับจำเลยรับผิดชอบ
ชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับให้แก่โจทก์ ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายกฟ้องจำเลยเพราะ
เหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาล โดยยกฟ้องเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 ตามคดี
หมายเลขแดงที่ 5393/2529 ของศาลแพ่งธนบุรี ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน

712,746.56 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยกับพวกต่อศาลแพ่งธนบุรีให้บังคับจำเลยร่วมรับผิดชอบเงินตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้แก่โจทก์ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายกฟ้องจำเลยเพราะคดีไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลมิใช่ยกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลกรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 โจทก์นำเงินเช็คพิพาทมาฟ้องจำเลยที่ศาลนี้ คดีโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 และเช็คฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 จนกว่าจำเลยจะชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับเสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับลงวันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ได้เช็คพิพาทไว้ในครอบครองโดยรับซื้อลดจากห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระทิพย์เบอร์เช็คพิพาทครบกำหนดใช้เงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2528 โจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกต่อศาลแพ่งธนบุรีให้บังคับจำเลยรับผิดชอบหนี้ตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ ศาลแพ่งธนบุรีวินิจฉัยว่า ขณะ

ยื่นฟ้องจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดสมุทรปราการ ไม่อยู่ในอำนาจศาล
แพ่งธนบุรีจะพิจารณาพิพากษาคดี พิพากษายกฟ้องจำเลยโดยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2529 ตามคดีหมายเลขแดงที่5393/2529 ของศาลแพ่งธนบุรี เห็น
ว่า เชื้อพิพาทลงวันออกเชื้อวันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2527 เมื่อธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงินตามเชื้อพิพาทแล้ว โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบหนี้ตามเชื้อวันที่
12 กันยายน 2528 โจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีดังกล่าวภายในกำหนด 1 ปี นับแต่
วันออกเชื้อ ฟ้องโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงไม่ขาดอายุความ ต่อมาศาลแพ่งธนบุรี
พิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลแพ่งธนบุรีที่จะพิจารณาพิพากษา
กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 (เดิม) ซึ่งมีผลว่า
เชื้อพิพาทที่ขาดอายุความลงในระหว่างดำเนินคดีดังกล่าวหรือจะสิ้นอายุความ
ระหว่างหกเดือนภายหลังที่ได้พิพากษาคดีถึงที่สุดให้ขยายอายุความนั้นออกไปถึงหก
เดือนภายหลังคำพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายกฟ้องคดี
ดังกล่าววันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 โจทก์มาฟ้องคดีนี้วันที่ 21 พฤษภาคม 2530 คดี
โจทก์จึงไม่ขาดอายุความที่จำเลยอ้างว่า คดีดังกล่าวศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล มิใช่ยกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ใน
อำนาจศาล จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 (เดิม) นั้น
เห็นว่าคำว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
176 (เดิม) มีความหมายรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วย กรณีจึงต้องด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 (เดิม) ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ